

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

RECIBIDO AG021'26PM2:44

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

4^{ta.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 722

B. C. P. L. L.

INFORME NEGATIVO

21 de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 722, **no recomienda** a este Alto Cuerpo la aprobación de la medida.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 722, tiene el propósito de añadir un nuevo Artículo 2.26 a la Ley Núm. 85-2018, según enmendada, conocida como "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", a los fines de permitir que los maestros y personal docente puedan adquirir, mediante compraventa simbólica por el valor de un dólar (\$1.00), las computadoras portátiles u otros equipos tecnológicos que el Departamento de Educación pretenda descartar como parte de procesos de renovación o reemplazo; y para otros fines.

INTRODUCCIÓN

El magisterio constituye uno de los pilares esenciales sobre los cuales descansa el sistema de educación pública de Puerto Rico. La labor que realizan diariamente nuestros maestros y demás personal docente trasciende la transmisión de conocimientos dentro

del salón de clases, pues comprende también la responsabilidad de adaptarse continuamente a nuevas metodologías de enseñanza, incorporar herramientas innovadoras y responder a las necesidades académicas y sociales de una población estudiantil en constante transformación. En ese contexto, el acceso a recursos tecnológicos adecuados se ha convertido en un componente cada vez más importante para el ejercicio de la profesión docente y para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Bpa Durante los últimos años, la tecnología ha adquirido un papel protagónico dentro de la educación. Las computadoras portátiles y otros dispositivos tecnológicos han dejado de ser herramientas meramente complementarias para convertirse, en muchos casos, en instrumentos indispensables para la planificación de clases, preparación de materiales educativos, acceso a plataformas digitales, comunicación con estudiantes y familias, desarrollo profesional y realización de múltiples tareas administrativas inherentes a la función docente. Por ello, toda iniciativa dirigida a facilitar que nuestros educadores puedan continuar aprovechando equipos que todavía conservan utilidad merece ser evaluada reconociendo el beneficio que puede representar tanto para el magisterio como para el propio sistema educativo.

Precisamente, el Proyecto del Senado 722 parte de esa realidad y propone permitir que los maestros y el personal docente puedan adquirir, mediante una compraventa simbólica por el valor de un dólar (\$1.00), aquellas computadoras portátiles u otros equipos tecnológicos que el Departamento de Educación pretenda descartar como parte de sus procesos de renovación o reemplazo. Cabe señalar que la medida representa una forma concreta de reconocer la aportación de los maestros al sistema de educación pública y permitir que recursos que ya han estado bajo su utilización puedan continuar sirviéndoles en el desempeño de sus funciones y en su desarrollo profesional.

El propio proyecto reconoce que muchos de estos equipos, aun cuando son sustituidos por dispositivos más modernos como parte de los ciclos de renovación tecnológica del Departamento de Educación, pueden conservar un valor funcional significativo. En lugar de que dichos equipos permanezcan almacenados o eventualmente sean descartados, la medida procura extender su vida útil poniéndolos en manos de los educadores que pueden continuar aprovechándolos. De igual manera, la medida tiene un objetivo muy importante a la luz de la eficiencia gubernamental y el manejo responsable de los recursos públicos. La reutilización de equipos tecnológicos que todavía se encuentran en condiciones funcionales puede contribuir a reducir la necesidad de almacenamiento, mantenimiento y disposición final de estos bienes, a la vez que promueve prácticas de sostenibilidad y reducción de desperdicios electrónicos.

No obstante, la evaluación de toda medida legislativa requiere considerar, además de la conveniencia y el mérito de su propósito, su viabilidad jurídica y administrativa,

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Negativo P. del S. 722

particularmente cuando su implantación puede involucrar bienes adquiridos mediante fondos federales. Según se discutirá más adelante en este Informe, el Departamento de Educación, aunque reconoce la intención y el valor de la propuesta, señaló en su memorial la existencia de restricciones federales que impiden la venta simbólica a individuos de equipos adquiridos con fondos federales y advirtió sobre los riesgos de incumplimiento que ello podría representar. Asimismo, indicó que la medida podría resultar viable respecto a equipos adquiridos con fondos estatales exclusivamente, sujeto a ciertas condiciones

Esta distinción resulta particularmente importante para la evaluación de la medida, toda vez que limitar su aplicación exclusivamente a equipos adquiridos con fondos estatales reduciría considerablemente el alcance práctico de la medida y, con ello, la posibilidad de alcanzar plenamente el propósito que persigue el Proyecto del Senado 722. Por lo que, aun reconociendo que nos encontramos ante una iniciativa de indudable mérito y con una intención favorable hacia nuestros educadores, esta Comisión entiende que su aprobación no puede producirse a costa de generar riesgos de incumplimiento que puedan comprometer los fondos federales destinados al sistema de educación pública. Por estas razones, y conforme al análisis que se expondrá más adelante, esta Comisión ha determinado rendir un Informe Negativo sobre la medida.

Bps

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, en adelante, Comisión, como parte de la evaluación y análisis del P. del S. 722, solicitó memoriales explicativos al Departamento de Educación; Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Puerto Rico Innovation and Technology Services (PRITS) y la Asociación de Maestros de Puerto Rico.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

El Departamento de Educación de Puerto Rico (en adelante DEPR), expresó que, como parte de su evaluación, examinó la medida en coordinación con su Oficina de Asuntos Federales, particularmente por las implicaciones que pudiera tener la disposición de equipos tecnológicos adquiridos mediante fondos federales. Este reconoce que la medida parte de una intención favorable hacia el magisterio y que busca reconocer la labor de los maestros, prolongar la vida útil de los equipos y, a su vez, reducir gastos relacionados con su almacenamiento, mantenimiento o disposición final.

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Negativo P. del S. 722

No obstante, el DEPR identifica una dificultad importante en la aplicación de la medida. La agencia señala que la propuesta no distingue entre los equipos adquiridos con fondos estatales y aquellos sufragados con fondos federales. Esta diferencia resulta fundamental debido a que los bienes adquiridos con recursos federales están sujetos a requisitos específicos para su administración y disposición. A esos efectos, el Departamento hace referencia a las disposiciones del *Uniform Guidance*, contenidas en 2 CFR 200, que establecen las condiciones bajo las cuales pueden disponerse los equipos adquiridos mediante fondos federales.

El Departamento explica que, en Puerto Rico, la definición aplicable de "equipo" utiliza un umbral de \$500 por unidad, más restrictivo que el límite federal de \$10,000. Como resultado, una cantidad considerable de los bienes tecnológicos adquiridos con fondos federales queda sujeta a requisitos específicos para su disposición. Entre otros aspectos, la normativa exige documentar el valor justo de mercado y, en determinadas circunstancias, calcular y reintegrar la proporción correspondiente a la participación federal. Asimismo, el memorial señala que los equipos adquiridos con fondos federales se mantienen en fideicomiso para beneficio del programa correspondiente, lo que limita su disposición para beneficio privado.

Bps
A partir de este marco, el DEPR advierte que las donaciones o ventas simbólicas a individuos, incluyendo maestros, no están permitidas cuando se trata de equipos sujetos a estas disposiciones federales. Por tanto, establecer mediante legislación un derecho general para adquirir estos bienes por un dólar (\$1.00), sin diferenciar la procedencia de los fondos utilizados para su compra, podría exponer al Departamento a hallazgos de auditoría, reclamaciones para la devolución de fondos federales y posibles consecuencias por incumplimiento.

El memorial aclara, sin embargo, que la situación es distinta respecto a los equipos adquiridos exclusivamente con fondos estatales. Para estos, el Departamento entiende que una compraventa simbólica podría ser jurídicamente viable, siempre que se establezca mediante la reglamentación correspondiente y se cumpla con las normas aplicables a la administración y disposición de propiedad pública. De esta forma, la agencia no descarta el objetivo perseguido por el proyecto, sino que plantea la necesidad de establecer una separación clara entre ambos tipos de equipos.

Ante estas consideraciones, el Departamento presenta varias recomendaciones dirigidas a viabilizar el propósito de la medida. En primer lugar, recomienda excluir expresamente de cualquier esquema de venta simbólica los equipos adquiridos con fondos federales. Asimismo, propone establecer una segregación clara entre los equipos sufragados con fondos estatales y aquellos adquiridos con recursos federales, de manera que pueda determinarse cuáles son susceptibles de transferencia.

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Negativo P. del S. 722

La agencia recomienda también que, antes de disponer de cualquier equipo, sea obligatorio documentar tanto su valor justo de mercado como el origen de los fondos utilizados para adquirirlo. De igual manera, plantea la necesidad de asignar recursos para atender los costos relacionados con la tasación de los equipos, el borrado seguro de datos y la certificación de cumplimiento.

En síntesis, aunque el Departamento de Educación reconoce el valor simbólico y social que persigue la medida, expresa que es necesario incorporar en la misma las salvaguardas necesarias para cumplir con la normativa federal aplicable. Para la agencia, resulta esencial que cualquier política de disposición de estos equipos distinga claramente su fuente de financiamiento, de manera que el beneficio que se pretende conceder a los docentes no coloque al Departamento en riesgo de incumplimiento ni comprometa los fondos federales que administra.

AUTORIDAD DE ASESORÍA FINANCIERA Y AGENCIA FISCAL
DE PUERTO RICO (AAFAF)

Bps En su memorial explicativo, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (en adelante AAFAF), examinó la medida desde la perspectiva de sus funciones como agente fiscal y asesor financiero del Gobierno de Puerto Rico, particularmente en lo relacionado con el cumplimiento del Plan Fiscal certificado, el presupuesto vigente y las disposiciones de la Ley PROMESA.

Desde el ámbito fiscal, la Autoridad señala que la Sección 204 de PROMESA establece un proceso de evaluación para aquellas medidas legislativas que puedan tener un efecto sobre los gastos e ingresos del Gobierno de Puerto Rico. A esos efectos, sostiene que propuestas como el P. del S. 722 deben estar acompañadas de un análisis de impacto fiscal, presupuestario y económico antes de su aprobación y posterior envío a la consideración de la Gobernadora.

AAFAF plantea que dicho análisis debe permitir determinar si la implantación de la medida requiere una fuente de financiamiento, una reprogramación de fondos o alguna otra acción dirigida a mantener neutralidad en términos de gastos e ingresos. De igual forma, debe evaluarse que sus disposiciones no resulten significativamente inconsistentes con el Plan Fiscal y el presupuesto balanceado. En atención a ello, la entidad señala la necesidad de contar con un informe sobre el efecto fiscal preparado por la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), conforme a la Ley 1-2023 y al Plan Fiscal certificado.

La Autoridad también señala que la propuesta debe examinarse a la luz de las políticas y procedimientos vigentes para la disposición de equipos electrónicos pertenecientes al Gobierno de Puerto Rico y al Departamento de Educación. Este análisis resulta necesario para determinar si el mecanismo de compraventa simbólica propuesto

puede implantarse de manera compatible con las normas que actualmente regulan la disposición de este tipo de propiedad gubernamental.

Por esta razón, AAFAF considera necesario contar con el insumo de las entidades gubernamentales con competencia directa sobre los asuntos que plantea el proyecto. Específicamente, identifica al Departamento de Educación, al Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), y expresa que otorgará deferencia a los comentarios de dichas entidades en aquellos asuntos que correspondan a sus respectivas áreas de competencia.

ASOCIACIÓN DE MAESTROS DE PUERTO RICO

En su memorial, la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) expresó su respaldo a la medida, entendiendo que la misma representa una alternativa favorable para que los docentes puedan adquirir equipos tecnológicos a un costo accesible y continuar utilizándolos como herramientas de apoyo en el desempeño de sus funciones profesionales.

Bps La Asociación destaca que la labor del maestro se extiende, en muchas ocasiones, más allá de su jornada regular de trabajo. Señala que los docentes realizan fuera del plantel tareas relacionadas con la planificación, preparación de cursos y otras responsabilidades propias de la enseñanza, y en determinadas circunstancias, los propios maestros tienen que asumir el costo de equipos y materiales necesarios para cumplir con las exigencias de su profesión. Ante esta realidad, considera que facilitarles el acceso a equipos tecnológicos funcionales mediante el mecanismo propuesto redundaría en beneficio tanto del personal docente como de los estudiantes.

La AMPR también aborda la medida desde la perspectiva del aprovechamiento de los bienes públicos y la responsabilidad ambiental. Según plantea, equipos tecnológicos que todavía se encuentran funcionales pueden terminar descartados luego de ser reemplazados, aun cuando conservan vida útil. A su juicio, permitir que estos equipos continúen siendo utilizados por los docentes constituye una alternativa para extender su aprovechamiento y, al mismo tiempo, reducir la cantidad de equipos electrónicos que eventualmente son desechados.

A su vez, la Asociación entiende que la medida atiende dos asuntos de manera simultánea: facilita herramientas tecnológicas al magisterio a un costo accesible y promueve la reutilización de bienes que todavía pueden resultar útiles. Por ello, expresa que no tiene reparos con la propuesta y favorece su aprobación.

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO (OGP)

En su memorial, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) reconoció que la medida propone un mecanismo para disponer de equipos tecnológicos que hayan sido reemplazados o renovados por el Departamento de Educación, permitiendo que estos continúen siendo utilizados por el personal docente mediante una compraventa simbólica por el valor de un dólar (\$1.00).

OGP señala que el Estado tiene la responsabilidad de administrar adecuadamente sus fondos y propiedades, procurando que cualquier política relacionada con la disposición de bienes gubernamentales responda a un fin público y promueva el uso eficiente de los recursos. Desde esa perspectiva, reconoce que el mecanismo propuesto podría extender la vida útil de equipos que todavía se encuentran funcionales, reducir costos relacionados con su almacenamiento, manejo o disposición final y, a su vez, beneficiar al personal docente que los ha utilizado como herramienta de trabajo.

No obstante, la Oficina advierte que la implantación de esta política debe realizarse en estricto cumplimiento con las disposiciones que regulan el control, custodia y disposición de la propiedad pública. Particularmente, señala que la reglamentación que adopte el Departamento de Educación deberá armonizarse con la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como la "Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico", así como con las demás normas administrativas y reglamentarias aplicables a la disposición de bienes muebles gubernamentales.

OGP también llama la atención sobre la procedencia de los fondos utilizados para adquirir los equipos. A esos efectos, indica que deberá evaluarse cualquier requisito o restricción que pueda surgir cuando los dispositivos hayan sido adquiridos originalmente mediante programas o fondos federales. Esta consideración resulta pertinente al momento de determinar cuáles equipos pueden ser transferidos y en qué condiciones puede efectuarse su disposición.

Como parte de sus recomendaciones, la Oficina entiende que la reglamentación debe establecer criterios uniformes para determinar los equipos que cualificarían para ser transferidos, los mecanismos de solicitud y adjudicación, los procedimientos de tasación o certificación de obsolescencia, cuando correspondan, y los controles de inventario necesarios para mantener la transparencia y trazabilidad de cada transacción. Asimismo, señala que deberá certificarse que el equipo se encuentra en funcionamiento al momento de su transferencia, conforme dispone la propia medida.

Por otro lado, OGP reconoce que la propuesta podría generar economías operacionales al reducir los costos de almacenamiento, manejo, traslado y disposición de equipos tecnológicos que hayan dejado de utilizarse. Asimismo, entiende que puede

contribuir a que el personal docente continúe aprovechando herramientas tecnológicas que de otro modo permanecerían inactivas o serían descartadas.

En conclusión, la Oficina de Gerencia y Presupuesto considera la medida persigue un fin público legítimo y que su implantación puede realizarse dentro del marco jurídico vigente, siempre que se observen las disposiciones aplicables a la administración y disposición de propiedad pública. En particular, enfatiza la necesidad de establecer controles administrativos y reglamentarios que garanticen la transparencia del proceso, la protección de los activos gubernamentales y el cumplimiento de la normativa estatal y federal aplicable.

PUERTO RICO INNOVATION & TECHNOLOGY SERVICES

En su memorial, el Puerto Rico Innovation and Technology Services (PRITS) expresó que evaluó la medida a la luz de las funciones que le corresponden en materia de innovación, tecnología y ciberseguridad gubernamental. Este reconoce que la medida procura extender la vida útil de equipos tecnológicos que aún se encuentren funcionales, promover un mejor aprovechamiento de los recursos públicos y facilitar que los maestros y personal docente puedan adquirir aquellos dispositivos que el Departamento de Educación determine descartar como parte de sus procesos de renovación o reemplazo.

PRITS explica que, conforme a la Ley Núm. 75-2019, tiene a su cargo la coordinación de la política pública del Gobierno de Puerto Rico en asuntos de innovación, información y tecnología. Asimismo, señala que la Ley Núm. 40-2024 le asigna responsabilidades relacionadas con la implantación de marcos y controles dirigidos a proteger los sistemas digitales gubernamentales. No obstante, luego de examinar la medida, indica que esta no le asigna nuevas funciones ni establece plataformas, sistemas de información u otros mecanismos tecnológicos que recaigan directamente bajo su administración. Por tal razón, entiende que la implantación del proyecto correspondería primordialmente al Departamento de Educación.

No obstante, PRITS identifica consideraciones particulares relacionadas con la seguridad de la información. La agencia advierte que los dispositivos utilizados en ambientes gubernamentales pueden contener datos, credenciales, accesos, programas y otros componentes vinculados a los sistemas tecnológicos del Gobierno. Por ello, entiende que antes de transferir cualquier equipo debe completarse un proceso formal de baja tecnológica. Dicho proceso debe incluir la eliminación segura de toda información, datos y credenciales gubernamentales almacenados en los dispositivos. También debe contemplar la desactivación o remoción de licencias de programas y suscripciones institucionales pertenecientes al Gobierno, así como la restauración de los equipos a sus parámetros de fábrica conforme a las prácticas aplicables de ciberseguridad y protección

de datos. Estas medidas tienen el propósito de evitar accesos no autorizados y asegurar que, una vez transferido el equipo, este no mantenga vínculos activos con los sistemas tecnológicos gubernamentales.

CONCLUSIÓN

Luego de evaluar detenidamente el Proyecto del Senado 722, así como los memoriales y comentarios sometidos ante esta Comisión, resulta necesario comenzar reconociendo que la medida responde a un propósito legítimo, meritorio y digno de consideración. La Comisión coincide con la premisa de que resulta conveniente procurar alternativas que permitan extender la vida útil de aquellos equipos tecnológicos que, aun cuando hayan culminado su ciclo institucional o vayan a ser sustituidos por modelos más recientes, todavía se encuentren en condiciones funcionales.

Permitir que estos recursos continúen siendo utilizados por los propios educadores podría representar un beneficio para el magisterio y, simultáneamente, contribuir a reducir los costos asociados al almacenamiento, mantenimiento y disposición final de equipos que de otra manera podrían permanecer sin utilización. Estos objetivos forman parte integral de la política pública que inspira la medida y constituyen razones válidas para reconocer el mérito de la iniciativa.

Bps
Precisamente por reconocer la importancia de ese propósito, esta Comisión examinó con particular atención la viabilidad del mecanismo propuesto para alcanzarlo. De dicho análisis surge una limitación fundamental que no puede ser ignorada: la procedencia de los fondos utilizados para adquirir los equipos tecnológicos que serían objeto de la compraventa simbólica. El Departamento de Educación, identificó un conflicto sustancial con las normas que regulan la disposición de equipos adquiridos con fondos federales. Según expone la agencia, la medida no distingue entre los equipos adquiridos con fondos estatales y aquellos sufragados mediante fondos federales, a pesar de que estos últimos se encuentran sujetos a requisitos específicos para su administración y disposición.

De particular importancia para la determinación de esta Comisión es que el Departamento fue claro al señalar que las donaciones o ventas simbólicas a individuos (incluyendo a los maestros) no constituyen un mecanismo permitido para disponer de los equipos sujetos a las disposiciones federales identificadas en su memorial. La agencia advirtió, además, que una venta simbólica de equipos adquiridos con fondos federales podría constituir un beneficio privado no autorizado y exponer al Departamento de Educación a hallazgos de auditoría, reclamaciones para la devolución de fondos federales y posibles sanciones por incumplimiento.

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Negativo P. del S. 722

Esta Comisión no puede eludir las consecuencias que podría representar un incumplimiento de esa naturaleza. Los fondos federales constituyen una fuente de recursos de gran importancia para el funcionamiento del sistema de educación pública y para la prestación de múltiples servicios dirigidos a nuestros estudiantes. Por consiguiente, aun cuando el objetivo perseguido por una medida sea uno de gran importancia, su implantación no puede producirse mediante un mecanismo que genere riesgos de incumplimiento con las condiciones impuestas sobre dichos recursos o que pueda dar lugar a reclamaciones para la devolución de fondos.

El Departamento de Educación plantea como alternativa excluir expresamente de cualquier esquema de venta simbólica los equipos adquiridos con fondos federales y establecer una segregación clara entre estos y aquellos adquiridos con fondos estatales. En cuanto a estos últimos, la agencia reconoce que la compraventa simbólica podría ser jurídicamente viable, siempre que se establezca la reglamentación correspondiente.

Bps
No obstante, esta alternativa presenta una dificultad práctica que incide directamente sobre el propósito y alcance del Proyecto del Senado 722. Una medida concebida para establecer un mecanismo general mediante el cual los maestros puedan adquirir los equipos tecnológicos que el Departamento se dispone a reemplazar tendría que excluir necesariamente aquellos adquiridos mediante fondos federales. Limitar la aplicación de la propuesta exclusivamente a los equipos sufragados con fondos estatales reduciría sustancialmente el universo de bienes que podrían acogerse al mecanismo y, consecuentemente, limitaría de manera significativa el impacto que originalmente se pretende alcanzar.

Por tanto, el asunto ante nuestra consideración no responde a una falta de mérito en la intención legislativa ni a que esta Comisión considere innecesario reconocer y apoyar a nuestros maestros. Por el contrario, compartimos el interés de procurar alternativas que permitan que los educadores continúen aprovechando herramientas tecnológicas útiles y reconocemos el valor de promover una utilización eficiente y responsable de los recursos públicos. Sin embargo, corresponde igualmente a esta Comisión ejercer su función legislativa con prudencia y asegurar que las políticas públicas recomendadas sean compatibles con las obligaciones legales y fiscales que recaen sobre las agencias llamadas a implantarlas.

En ese balance, la protección de los fondos federales destinados a la educación pública debe ocupar una consideración primordial. Esta Comisión no puede recomendar la aprobación de un mecanismo que, aunque bien intencionado, pueda colocar al Departamento de Educación en una situación de incumplimiento con la normativa federal aplicable. De igual forma, circunscribir la medida únicamente a los equipos adquiridos con fondos estatales alteraría considerablemente su alcance y limitaría la consecución del propósito amplio para el cual fue concebida.

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Negativo P. del S. 722

A TENOR CON LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Educación, Arte y Cultura **no recomienda** la aprobación del Proyecto del Senado 722.

Respetuosamente sometido,



Brenda Pérez Soto

Presidenta

Comisión de Educación, Arte y Cultura